

Αρ. Εξαίρεσης: Ε5100/2025

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

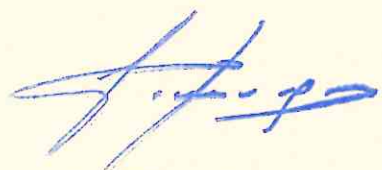
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

Η ΡΑΕΚ δυνάμει των εξουσιών που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2025 (Ν. 130(I)/2021) χορηγεί την παρούσα Εξαίρεση στην εταιρεία:

SPANERCOM LTD

(ΗΕ 396638)

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ	:	12.11.2025
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ	:	11.11.2030
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	:	- MW _p
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	:	5 MW / 20 MWh



Πολύβιος Λεμονάρης

Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου

Αντιπρόεδρος



Νεόφυτος Χατζηγεωργίου

Μέλος

**ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας υπ' αριθμόν E5100/2025 χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 (Ν. 130(I)/2021).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 (Ν. 130(I)/2021), όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων για το σκοπό αυτό, χορηγεί την παρούσα Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας με την οποία η εταιρεία:

**SPANERCOM LTD
(ΗΕ 396638)**

αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να κατασκευάσει Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, στο Φ/Σχ. 2-156-347, τμήμα 2, τεμάχια 113, 206, στην Αναρίτα της επαρχίας Πάφου.

Ο Σταθμός θα αποτελείται από σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 5 MW και αποθηκευτική ισχύ 20 MWh, και θα είναι επέκταση του υφιστάμενου σταθμού που λειτουργεί με την υπ' αριθμό E4129-2023 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας.

Η παρούσα Εξαίρεση χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Ερμηνεία

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2025 (Ν. 130(I)/2021) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) έχουν αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην άδεια αυτή.

Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Εξαίρεση οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από τον ως άνω Νόμο ή τους προαναφερόμενους Κανονισμούς, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδει η παρούσα Εξαίρεση.

2. Συμμόρφωση με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2025 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις

Ο κάτοχος Εξαίρεσης διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα Εξαίρεση, συμμορφώνονται με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2025 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Η μη συμμόρφωση του κατόχου Εξαίρεσης προς οποιανδήποτε πρόνοια του Νόμου ή τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην παρούσα Εξαίρεση, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει στον κάτοχο της Εξαίρεσης διοικητικό πρόστιμο ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση.

Νοείται ότι ο κάτοχος Εξαίρεσης συμμορφώνεται προς οποιανδήποτε πρόνοια άλλων Νόμων που σχετίζονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025, είτε παραπέμπουν είτε όχι σε αυτόν.



3. Συμμόρφωση με τους Κανόνες που απορρέουν από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2025

Ο κάτοχος Εξαίρεσης διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους Κανόνες που απορρέουν από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2025 και συγκεκριμένα ότι συμμορφώνεται:

- (1) με τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Κανόνες Διανομής, και
- (2) με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

4. Συμμόρφωση με άλλους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί τους εν ισχύ Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διασφαλίζει ότι ο Σταθμός και οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα Εξαίρεση συνάδουν με αυτούς.

Η παρούσα Εξαίρεση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες απαιτούνται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

5. Εξουσίες Εξασφάλισης Πληροφοριών

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτεί κατά την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

6. Δικαίωμα Εισόδου και Έρευνας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στη ΡΑΕΚ ή σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της την είσοδο τους στα υποστατικά του ή τα μεταφορικά μέσα του, να τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του ζητηθεί και να τηρεί βιβλία, έγγραφα και μητρώα όπως αυτά του ζητηθούν.

7. Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμιά από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται κατοχή Εξαίρεσης.

8. Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου

- (1) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.
- (2) Αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη αλλαγή.
- (3) Η ΡΑΕΚ δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
- (4) Για οποιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση.

9. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων

- (1) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στη ΡΑΕΚ γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες.
- (2) Ο κάτοχος Εξαίρεσης δύναται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο εάν -
 - (α) η ΡΑΕΚ επιβεβαιώσει εγγράφως ότι συγκατατίθεται σε τέτοια διάθεση ή παραίτηση, υπό τέτοιους όρους ως η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει ή
 - (β) η ΡΑΕΚ δεν πληροφορεί εγγράφως τον κάτοχο Εξαίρεσης για οποιαδήποτε ένσταση σε τέτοια διάθεση ή παραίτηση από το δικαίωμα του σε περιουσιακό στοιχείο, ή τον έλεγχο του εντός της περιόδου ειδοποίησης.
- (3) Η ΡΑΕΚ δεν αρνείται τη συγκατάθεση της αδικαιολόγητα.

Για τους σκοπούς του όρου αυτού –

«διάθεση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία οποιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους σε σχέση με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο παραγωγής.

«περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη, εξοπλισμό ή άλλο υλικό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργασιών που εξουσιοδοτούνται από την άδεια αυτή όπου το περιουσιακό στοιχείο έχει αξία αντικατάστασης πάνω από διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00).

10. Τροποποίηση Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2025 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση στην Κατασκευή του Σταθμού έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση τροποποίησης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής.

11. Μεταβίβαση Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να μεταβιβασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση της Εξαίρεσης που κατέχει έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση μεταβίβασης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής.

12. Κατασκευή και Κλείσιμο του Σταθμού

(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση εάν η πρόοδος των εργασιών υλοποίησης του έργου καθυστερήσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

(2) Ο κάτοχος Εξαίρεσης, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο έκθεση προόδου των εργασιών υλοποίησης του προτεινόμενου με την άδεια έργου, στην οποία να αποτυπώνεται το ποσοστό προόδου της κάθε δραστηριότητας όπως αυτή θα καταγράφεται στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

(3) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να τερματίσει τις κατασκευαστικές εργασίες στον Σταθμό, προσωρινά ή μόνιμα, έχει την υποχρέωση να υποβάλει γραπτό αίτημα στη ΡΑΕΚ και να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ δεν κατακρατεί τέτοια έγκριση αδικαιολόγητα.

13. Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα που ισχύουν ή θα ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Εξαίρεσης που κατέχει και να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε Αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025.

14. Τέλη

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως καθορίζονται στους εν ισχύ Κανονισμούς για τα Τέλη Αδειών.

15. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση, έγκαιρα, πριν από την ημερομηνία λήξης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής, να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

16. Ανάκληση Εξαίρεσης

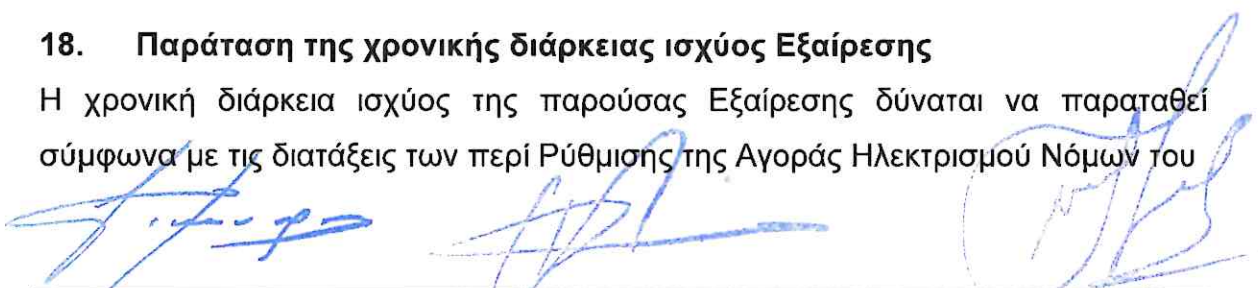
Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2025 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

17. Χρονική διάρκεια ισχύος Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση έχει διάρκεια ισχύος για 5 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της.

18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος Εξαίρεσης

Η χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Εξαίρεσης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του



2021 έως 2025 και των απορρεόντων Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να αιτηθεί παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εξαίρεσης που κατέχει, έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εξαίρεσης πριν από την λήξη της.

Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου 2025



Πολύβιος Λεμονάρης
Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος



Νεόφυτος Χατζηγεωργίου
Μέλος